

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

Tema: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Sumilla: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, se entiende que si una persona resulta ser víctima en un accidente de tránsito y se encontraba en un vehículo que no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, todos los gastos e indemnizaciones serán asumidos por el seguro del vehículo que también participó y que sí cuenta con aquel, pues la víctima tendrá la categoría de un tercero no ocupante del vehículo. Por lo tanto, las compañías de seguros deben cubrir los gastos incurridos y/o indemnizaciones a todas las personas que sufran lesiones o muertes, sean ocupantes o no de un vehículo asegurado, siendo que éstas podrán repetir contra el propietario, el conductor y, en su caso, contra el prestador de servicios de transporte responsable del accidente, cuando se demuestre que uno de los vehículos no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT.

Palabras clave: Artículo 1° de la Constitución Política del Perú, artículo 17° del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, numeral 2 del artículo V del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Lima, diez de junio de dos mil veintiséis.-

**LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.**

I. VISTA; la causa número veintinueve mil doscientos sesenta y nueve guion dos mil veinticinco, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual Google Meet; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1. Objeto del recurso de casación

En el presente proceso contencioso administrativo, el demandado **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)**, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, ha interpuesto el recurso de casación obrante de fojas setecientos treinta y tres a

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

setecientos cuarenta y nueve y vuelta, **contra la sentencia de vista** contenida en la resolución número veintiuno del veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y cuatro, **que confirmó la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número diez de fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro, que corre de fojas trescientos once a trescientos veinticuatro, **que declaró fundada la demanda**, y en consecuencia, nula la Resolución N.º 0167-2019/S PC-INDECOPI, ordenando al Indecopi que emita nuevo pronunciamiento.

2. Causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación

Mediante auto calificadorio del seis de abril de dos mil veintiséis, corriente de fojas setenta y cuatro a noventa y cuatro del cuaderno formado por esta Sala Suprema, se declaró **procedente** el recurso de casación interpuesto por el demandado, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, por las siguientes causales:

a) Interpretación errónea del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y del artículo 17 del Decreto Supremo N.º 24-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de accidentes de Tránsito.

Refiere que la sentencia materia del recurso ha señalado que en el caso que dos vehículos intervengan en un accidente de tránsito, la aseguradora del único vehículo que cuenta con SOAT o CAT no está obligada a cubrir a los ocupantes del vehículo sin SOAT o CAT, desconociendo flagrantemente el sentido de las normas contenidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, así como contrariando el sentido de las normas contenidas en el Reglamento del SOAT, en particular respecto al artículo 17 antes mencionado.

Indica que asumir una posición como la de la sentencia, implicaría desconocer el carácter garantista que tiene la normativa nacional respecto de la obligación de cautelar la vida y la salud de las personas, más allá del aspecto patrimonial.

Alega que la normativa en materia de transporte ha establecido que la finalidad del SOAT es cubrir a todas las víctimas de un accidente de tránsito, sean ocupantes o no del vehículo asegurado. El objeto de la norma es aliviar en algo el momento de sufrimiento y necesidad que atraviesa la víctima del accidente de tránsito y/o sus familiares.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

Considera que para que la norma contenida en el último párrafo del artículo 17 del Reglamento del SOAT prevea el supuesto reembolso a favor de la aseguradora, necesariamente debe partir del supuesto que la aseguradora del vehículo con SOAT ha brindado cobertura a los ocupantes del vehículo sin SOAT, en cumplimiento de su deber de cobertura de todas las víctimas del accidente de tránsito sin efectuar investigaciones previas.

b) Inaplicación del numeral 2 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N.º 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor

Sostiene que si la Quinta Sala Contencioso Administrativa mantenía alguna duda respecto al sentido de aplicación del Reglamento del SOAT, debió Interpretar la norma en el sentido más favorable al consumidor, siendo que con la sentencia impugnada los efectos de la misma ocasionan un grave perjuicio a los derechos del consumidor, al impedirle percibir los beneficios que otorga el SOAT a las personas que intervienen en un accidente de tránsito.

Precisa que el artículo 65 de la Constitución establece que:

"El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y seguridad de la población".

Refiere que el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente en el Expediente N.º 3315-2004-AA/TC:

"Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65" de la Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

a) El principio pro consumidor. Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios (...)"

[...]

g) El principio Indubio pro consumidor. Dicho postulado o proposición plantea que los operadores administrativos o jurisdiccionales del Estado realicen una interpretación de las normas legales en términos favorables al consumidor o usuarios en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas. En puridad, alude a una proyección del principio pro consumidor.

"(...) si los destinatarios finales de los bienes y servicios que proveen las empresas son inobjetablemente los consumidores, las controversias generadas entre ellas y que incidan en dichos protagonistas, deben ser enfocadas en dirección a la defensa o protección que la propia norma fundamental se encarga de reconocer. (...)

Conviene puntualizar que una toma de posición como la descrita se basa en el hecho de que la defensa de los consumidores no es solamente, y como se ha señalado anteriormente, un principio jurídico de alcances generales, sino también un auténtico e inobjetable derecho constitucional.

Por ende, cuando se plantean controversias donde se ven afectados los intereses que vinculan a los consumidores o usuarios, existe la necesidad de que el juzgador (...) pondere las cosas de forma suficientemente integral o acorde con el enfoque que la propia norma constitucional auspicia. (...)

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

Afirma que la sala superior no ha tenido consideración en observar, motivar ni respetar lo establecido en el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

c) Violación de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución y del artículo 384 del Código Procesal Civil

Alega que la sala superior no ha explicado ni justificado por qué los argumentos que expusieron en sus escritos, así como lo resuelto por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Sentencia CAS 10192-2016 Lima (así como las otras casaciones que ofrecieron), no resultaban suficientes para acreditar que la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI fue emitida conforme a derecho.

Aduce que la sala superior no ha logrado explicar los fundamentos por los que discrepa con lo resuelto en la Casación 10192-2016 Lima, referida a un pronunciamiento judicial emitido por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y las demás casaciones que ofrecieron, en los que se suscitaron hechos similares a los expuestos en el presente proceso y efectuó un análisis minucioso del artículo 17 del Reglamento del SOAT, concordante con la posición expuesta por el Indecopi a lo largo del proceso.

Manifiesta que al realizar una interpretación literal de la norma, se desprenden dos enunciados claros: el primero, que dicha norma establece la responsabilidad solidaria que tiene el propietario, conductor y prestador del servicio de transporte, respecto de las víctimas ocupantes del vehículo que no cuente con SOAT; y el segundo, que dichos responsables solidarios deben reembolsar a la compañía aseguradora los gastos o indemnizaciones que hubiere pagado a los accidentados.

3. Cuestiones jurídicas en debate

En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar primero, si la sentencia de vista ha respetado o no los cánones mínimos de motivación que, como derecho implícito del derecho continente al debido proceso, debe observarse en todo proceso judicial; y, segundo, de no verificarse la fundabilidad de la causal procesal, corresponderá establecer si la Sala Superior ha interpretado erróneamente el numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y artículo 17 del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito, así como determinar si se ha inaplicado el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

II. CONSIDERANDO:

Referencias principales del proceso judicial

PRIMERO: La absolución de las denuncias planteadas en el recurso de casación, hace pertinente contextualizar el caso particular con la cita y breve recuento de los actos trascendentales vinculados con el desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos:

1.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción

El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve la demandante **Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo – Afocat Trujillo**, mediante escrito obrante de fojas dos a nueve, subsanado por escritos corrientes a fojas veintisiete y veintiocho y cincuenta y dos a cincuenta y cuatro, acude al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de resolución administrativa, planteando la siguiente pretensión principal: se declare la nulidad total de la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que confirmó la Resolución N.º 0372-2018/INDECOPI-LAL del veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

Sustenta su demanda manifestando básicamente que: **a)** El presente caso trata sobre una cobertura indemnizatoria por muerte y reembolso de gastos de sepelio, solicitada por Rouxana Ruth Mejía Lescano y David Baldemar Sánchez Rojas, respecto de un accidente de tránsito ocurrido con fecha uno de enero de dos mil diecisiete, donde intervinieron dos unidades de tránsito: Unidad 1, moto de placa N.º 13268P, Bajaj, conductor Miguel Ángel Crisólogo Carranza (herido), pasajera Greis Annet Sánchez Mejía (fallecida), sin SOAT; y, Unidad 2, taxi de placa N.º T3U253, Hyundai, conductor Dante Eduardo Carbajal Rodríguez (no habido), con CAT- Afocat Trujillo; **b)** El Indecopi pretende que la Afocat Trujillo pague solidariamente una indemnización por muerte y un reembolso por gastos

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

de sepelio de Greis Annet Sánchez Mejía, ocupante de un vehículo que no contaba con seguro obligatorio de accidentes de tránsito (no coberturada) y, peor aún, realiza una interpretación extensiva totalmente errada, indicando que después del pago la Afocat tendría expedito su derecho para accionar mediante una acción de repetición de lo pagado indebidamente; **c)** La solidaridad no se presume ni se interpreta; el artículo 1183° del Código Civil la prohíbe, ya que si del contrato o de la ley se evidencia que no existe el carácter de solidaridad, simplemente no existe solidaridad, y el tribunal del Indecopi está presumiendo que existe solidaridad en el pago del pasajero ocupante del vehículo accidentado que no cuenta ni con SOAT o CAT, hecho que es un fundamento atentatorio a la norma y a la Constitución. Por tanto, no se puede considerar que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento del SOAT, la aseguradora de la Unidad 1 se encuentra en la obligación de brindar cobertura a las víctimas ocupantes de la Unidad 2 que no cuenta con SOAT; **d)** Los conceptos de “ocupantes” y “terceros no ocupantes”, deben ser entendidos siempre respecto del vehículo que en el accidente de tránsito origina o causa físicamente las lesiones o la muerte a los asegurados, que el SOAT busca indemnizar; siendo en esa lógica que todas dichas definiciones refieran en su texto siempre a un vehículo automotor o a un accidente de tránsito que sea el origen o causa física de las lesiones o muerte de los asegurados “ocupantes” o “terceros no ocupantes”, materia de indemnización; **e)** Si bien el SOAT o el CAT son seguros de contratación obligatoria y con finalidad social, no puede inferirse o concluirse que, tratándose de accidentes en que hayan participado al menos dos unidades vehiculares, una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no, la aseguradora de la primera de las unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena no sólo al texto legal, sino a la propia lógica del seguro, en que la prima se estructura en función al riesgo asegurado, siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo para contratar SOAT o CAT; **f)** El mismo artículo 17° del Reglamento del SOAT establece que, en el caso que una unidad carezca de SOAT o CAT, tratándose de sus ocupantes, asumen responsabilidad solidaria el

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

propietario, el conductor y el prestador del servicio de transporte terrestre, de ser el caso; en ese orden de ideas, en el texto no se dispone que dicha solidaridad se haga extensiva a la aseguradora de la unidad que sí cuenta con SOAT o CAT, siendo que la solidaridad es una excepción a la regla general de responsabilidad simple, y que sólo proviene o se instituye mediante pacto o por disposición legal, resultando evidente que la pretendida solidaridad objeto de la solicitud presentada por los padres de la occisa, no se desprende del tenor del citado artículo; y, **g)** El hecho que el Tribunal del Indecopi se pronuncie sobre un grado de solidaridad (cuando el contrato de seguro, ni la ley lo han establecido así), obligándole al pago e invitándolos a recuperar ese posible pago con una acción de repetición de lo pagado indebidamente, constituye una evidente transgresión a la Constitución y al artículo 1183° del Código Civil.

1.2. Contestación

1.2.1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, mediante escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, obrante de fojas setenta y siete a ochenta y siete, absuelve el traslado de la demanda, solicitando que sea declarada improcedente o infundada, sosteniendo lo siguiente: **a)** El artículo 17° del Reglamento del SOAT establece la obligación a cargo de la aseguradora del vehículo con seguro, de otorgar cobertura inmediata a las víctimas ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT o CAT, teniendo las aseguradoras derecho de repetición contra el propietario o conductor del vehículo o prestador del servicio de transporte que, expresamente, sí son responsables solidarios. Ello deriva de una interpretación sistemática con lo dispuesto en el numeral 30.2 del artículo 30° de la Ley N.º 27181 y artículos 4°, 14°, 16° y 28° del Reglamento del SOAT, y se encuentra respaldado por diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, como los recaídos en la Casación N.º 1229 1-2014 Lima y Casación N.º 10192-2016 Lima, conforme a los cuales las víctimas del vehículo que no cuenta con SOAT o CAT no pueden quedar en desamparo, debiendo otorgárseles

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

cobertura inmediata; y, **b)** Así también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la STC N.º 2736-3004-PA/TC, conforme al cual el artículo 17º del Reglamento del SOAT establece y busca que se otorgue cobertura inmediata a todas las víctimas de un accidente de tránsito, siendo finalidad del SOAT orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal.

1.2.2. De otro lado, mediante escrito corriente de fojas doscientos setenta y cinco a doscientos ochenta y dos, presentado el tres de febrero de dos mil veintiuno, los litisconsortes necesarios pasivos **Rouxana Ruth Mejía Lescano y David Baldemar Sánchez Rojas**, contestan la demanda, señalando lo siguiente: **a)** No es cierto que el Indecopi hubiera obligado a pagar a la aseguradora demandante “solidariamente” una indemnización por la muerte de su hija, Greis Annet Sánchez Mejía, derivada del accidente de tránsito. Lo que establece el artículo 17º del Reglamento del SOAT es la obligación a cargo de la aseguradora, en una etapa previa, de otorgar la cobertura inmediata, generándose el derecho de la aseguradora de repetir contra aquellos responsables solidarios del accidente de tránsito; y, **b)** En caso que se sostuviera que la norma reglamentaria pudiera dar lugar a distintas interpretaciones, se deberá optar por una interpretación pro consumidor, destinada a conseguir una auténtica tutela de los derechos e intereses del consumidor, conforme se ha establecido en la STC N.º 2736-3004-PA/TC.

1.3. Sentencia de primera instancia

Mediante **resolución número diez** del nueve de mayo de dos mil veinticuatro, corriente de fojas trescientos once a trescientos veinticuatro, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite **sentencia** declarando **fundada la demanda** interpuesta, y en consecuencia, **nula** la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, **ordenando** al Indecopi que en el

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

plazo de treinta días emita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado y de acuerdo a los lineamientos expuestos en la citada resolución.

El Juzgado de instancia fundamenta la decisión con base de los siguientes razonamientos principales: **a)** Sobre el contenido del último párrafo del artículo 17° Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, se verifica que, en el caso de ocupantes de una unidad automotora que no contaba con SOAT, y que hayan sido víctimas de un accidente de tránsito, se ha establecido de manera expresa la *responsabilidad solidaria* de los propietarios, conductores y prestadores del servicio de transporte de la unidad automotora que no contaban con el SOAT, y no así para la compañía de seguros; **b)** El tercer párrafo del articulado citado, hace referencia a que, en caso la compañía de seguros hubiere pagado, tendrá derecho a repetir contra los demás para exigirles su correspondiente participación, sin perjuicio de los convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de seguros involucradas, lo que se hace respecto de aquellos gastos incurridos por el “tercero no ocupante” del vehículo automotor; **c)** En esa línea, la obligación de la aseguradora debe darse únicamente respecto de aquellas personas a favor de las cuales se ha contratado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, esto es “ocupantes” y “terceros no ocupantes” del vehículo automotor, no encontrándose obligada la aseguradora a brindar cobertura a las víctimas de la unidad que no contaba con SOAT, ello en la medida que la norma no ha establecido de manera expresa una responsabilidad solidaria a la aseguradora, atendiendo a lo establecido por el artículo 1183° del Código Civil, el cual prevé que la solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa; **d)** En el caso de las compañías aseguradoras, sus obligaciones están claramente establecidas en el artículo 29° del mismo Reglamento, el cual establece, expresamente, que el SOAT cubrirá, como mínimo, determinados riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado, entre los que se encuentran

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos médicos y gastos de sepelio. Por tanto, es equivocado deducir del último párrafo del artículo 17° del Reglamento, la existencia de una obligación de indemnizar o de correr con los gastos incurridos por parte de la compañía aseguradora del vehículo que sí contaba con el SOAT, a ocupantes de otro vehículo participante en un accidente de tránsito que no contaba con dicho seguro; **e)** La ampliación de las obligaciones de la compañía aseguradora a beneficiarios no contemplados por la norma tiene un claro efecto nocivo, por un lado, desincentivar la adquisición del SOAT por parte los conductores o propietarios de los vehículos en el mercado (con las consecuencias que ello implica), y por otro lado, producir el traslado de las obligaciones de aquellos que no cumplieron con contratar el seguro a las personas que sí contrataron el mismo, con lo cual se ve afectado el correcto funcionamiento del mercado, asumiendo aquellas personas diligentes los costos de quienes no cumplieron con sus obligaciones; **f)** Con relación al principio de interpretación pro consumidor previsto en el artículo V numeral 2 del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, éste solo resulta de aplicación en el caso de *“duda insalvable en el sentido de las normas”*, es decir, solo podrá ser utilizado cuando el intérprete demuestre que existen dos –o más– sentidos interpretativos igualmente plausibles que se deriven del mismo texto legal. Sin embargo, este supuesto no ocurre en el caso que nos ocupa, toda vez que del artículo 17° del Decreto Supremo N.º 24-2002-MTC, no se desprende más que una sola interpretación plausible, la cual es la inexistencia de obligación de indemnizar o de correr con los gastos incurridos por parte de la empresa aseguradora del vehículo que sí contaba con el SOAT, a los ocupantes del otro vehículo participante en el accidente de tránsito que no contaba con dicho seguro. Una interpretación contraria contraviene —por las consecuencias de la misma en el mercado— la protección que merecen los consumidores y usuarios, de acuerdo no solo a lo preceptuado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, sino también en el artículo 65° de nuestro Texto Constitucional; y, **g)** Estando a la línea argumentativa expuesta y conforme al caso concreto, se advierte que no correspondía a Afocat Trujillo otorgar a los

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

señores Mejía Lescano y Sánchez Rojas el pago de una indemnización por muerte de su hija y el importe por gastos de sepelio, como producto del accidente de tránsito ocurrido con fecha uno de enero del dos mil diecisiete, al tener la hija de los denunciantes la calidad de ocupante del vehículo menor que no contaba con el SOAT, no correspondiendo adjudicar a la aseguradora la obligación de asumir el pago de quien debió cumplir con su obligación legal de contratar el SOAT correspondiente, responsabilidad que recae en el conductor del vehículo menor (moto lineal) en el que se trasladaba.

1.4. Apelación de sentencia

Mediante escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, obrante de fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos quince y vuelta, el demandado, **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi**, interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, expresando como agravios principales los siguientes: **a)** Al analizar el artículo 17° del Reglamento del SOAT, se desprenden dos enunciados claros: el primero, que dicha norma establece la responsabilidad civil solidaria del propietario, conductor y prestador del servicio de transporte de la Unidad 1, respecto de las víctimas ocupantes de dicho vehículo, en el supuesto que no cuente con el SOAT; y el segundo, que tales responsables solidarios deben reembolsar a la compañía aseguradora los gastos o indemnizaciones que hubiere pagado a los accidentados. Para que la norma prevea el supuesto de reembolso a favor de la aseguradora, necesariamente debe partir del supuesto que la aseguradora del vehículo con el SOAT ha brindado cobertura a los terceros no ocupantes de este vehículo, como lo son las personas que se ubicaban en el vehículo sin el SOAT, ello en cumplimiento de su deber de cobertura de todas las víctimas del accidente de tránsito sin efectuar investigaciones previas; **b)** Esta interpretación se condice con el artículo 20° del Reglamento del SOAT, que dispone, entre otros, que la empresa aseguradora podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable del accidente, lo

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

cual no implica tampoco una solidaridad entre propietario, conductor y compañía de seguros, sino un derecho de repetición de esta última contra los primeros, por ser los responsables dolosos o culposos del accidente de tránsito; **c)** En caso que se sostuviera que el último párrafo del artículo 17º del Reglamento del SOAT puede dar lugar a distintas interpretaciones, se debería optar por una interpretación pro consumidor, destinada a conseguir una auténtica tutela de los derechos e intereses del consumidor, que es la forma como la autoridad administrativa cumple con ese “deber especial de protección” encomendado por la Constitución Política, y reiterado por el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos; y, **d)** En la sentencia recaída en la Casación N.º 12291-2 014 Lima, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se pronunció sobre la obligación de las aseguradoras de cubrir los gastos y/o indemnizaciones a todas las personas que sufran un accidente vehicular, estableciendo que existe la obligación a cargo de la aseguradora del vehículo que cuenta con el SOAT, de otorgar cobertura inmediata a los terceros no ocupantes, como son todas las víctimas del accidente de tránsito, teniendo el derecho de repetición contra propietario, conductor y prestador del servicio de transporte, quienes sí son considerados de manera expresa como responsables civiles solidarios. Asimismo, en la sentencia recaída en la Casación N.º 10192-2016 Lima, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, se menciona la obligación de las aseguradoras de cubrir a los terceros no ocupantes, que en el presente caso son los ocupantes del vehículo que no contaba con el SOAT. El Tribunal Constitucional también coincide en señalar que el último párrafo del artículo 17º del Reglamento del SOAT, establece y busca que se otorgue cobertura inmediata a todas las víctimas de un accidente de tránsito, tal como se puede observar en su Sentencia STC N.º 2736-2004-PA/TC. En consecuencia, es evidente que la finalidad del SOAT se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, más allá de asegurar los intereses económicos de las aseguradoras.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

1.5. Sentencia de vista

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante **sentencia de vista** contenida en la resolución número veintiuno de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y cuatro y vuelta, **confirmó** la sentencia apelada que declaró **fundada** la demanda interpuesta.

El Colegiado Superior enumera como fundamentos de su decisión los siguientes:

a) La interpretación que plantea el Indecopi resulta errada, pues de la interpretación sistemática de las normas citadas [artículo 30º de la Ley N.º 27181 y artículos 4º y 17º del Decreto Supremo N.º 024-20 02-MTC], se advierte que las mismas son suficientemente claras respecto a los supuestos de cobertura del SOAT. Es decir, que, si no se tuvo la diligencia de adquirir un SOAT para el vehículo automotor, sus ocupantes no tendrán ningún tipo de cobertura y, por el contrario, el propietario, conductor o prestador del servicio de transporte, tendrán que responder por los gastos de peatones que se vean involucrados en un accidente vehicular con su unidad. Esta lectura de la norma guarda lógica con la obligatoriedad del seguro para poder circular por territorio nacional y que las personas sean conscientes de las consecuencias de un proceder negligente; **b)** La ampliación de las obligaciones de la compañía aseguradora a beneficiarios no contempladas por la norma, tiene un claro efecto nocivo para lograr la cobertura que busca la ley, en tanto personas que no contrataron el servicio de seguro, o que utilizaron un vehículo automotor que no se encuentra asegurado, trasladan sus daños a las personas que sí lo hicieron. Debe recordarse que quienes pagarán estas indemnizaciones, a través del aumento que puedan sufrir las primas correspondientes, son las personas que responsablemente contrataron su SOAT, es decir, contrariando lo señalado por el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, estos agentes estarán asumiendo los costos por decisiones negligentes de quienes no cumplieron con

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

sus responsabilidades legales. Si no se hace responsable de sus decisiones a quienes no contrataron el SOAT, se pone en peligro a personas que pueden ser lesionadas en los accidentes de tránsito que ocasionen los vehículos de aquellas, pues, en estos casos, los que deberían ser beneficiados por la cobertura que presta el SOAT, no lo serían, ya que este no será contratado por la interpretación -y el perverso incentivo resultante- que se pretende y que además contraría la finalidad del SOAT, diluyendo su obligatoriedad y las características que se derivan de la misma, conforme al artículo 30° de la Ley N.º 27181; **c)** Sobre la interpretación pro consumidor, el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor establece claramente que será de aplicación en los casos de *duda insalvable* en el sentido de las normas; es decir, únicamente en los casos que la norma genere incertidumbre sobre su aplicación, esta deberá interpretarse en el sentido más favorable al consumidor. En el caso en concreto, no se ha podido identificar en qué radica la duda insalvable sobre el último párrafo del artículo 17° del Reglamento del SOAT, que pueda generar una interpretación más allá de la efectuada por el juzgado. El Indecopi elabora una particular y extensiva interpretación de la norma, ampliando la cobertura del SOAT sobre un supuesto no regulado y que tiene su razón justamente en la obligatoriedad del seguro. Erróneamente la apelante interpreta que la obligación de la aseguradora es pagar a la víctima un monto establecido por ley, y la del propietario o conductor es pagar la indemnización por daños y perjuicios determinada en la vía judicial. Sin embargo, no se aprecia cómo es que se llega a dicha interpretación cuando la norma no señala ello en ningún extremo, pues no estamos ante una norma que regule la indemnización extracontractual sino, por el contrario, una que establece montos específicos para casos de muerte, invalidez permanente, invalidez temporal, gastos médicos y gastos de sepelio, lo cual genera que el último párrafo del artículo 17° del Reglamento del SOAT se entienda en el sentido que el propietario, conductor o prestador del servicio, son responsables solidarios ante los gastos que hayan incurrido la aseguradora o centro de salud frente a los peatones accidentados, así como también los gastos que hayan efectuado los propios pasajeros del vehículo sin SOAT, lo cual no

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

tiene relación con el proceso judicial que pueda iniciarse por motivo del accidente, a fin de determinar la responsabilidad de los actores y la respectiva indemnización. Asimismo, debe plantearse que, de proceder conforme al criterio del Indecopi, en casos en el que un conductor de la unidad vehicular sin SOAT fallezca, ¿ante quién podría repetir la aseguradora si la norma especifica que es el conductor el responsable solidario?. Claramente, no podría hacerlo bajo los términos en los que se ha establecido el Reglamento del SOAT, pues la norma persigue que todos los vehículos cuenten con SOAT y no que las aseguradoras de unos cuantos vehículos, cuyos propietarios sí han tenido la diligencia de adquirir el seguro, sean las que tengan que cubrir también a los vehículos que no cuentan con este; **d)** La sentencia STC N.º 2736-2004-PA/TC, citada por la apelante, resolvió el agravio constitucional interpuesto en la demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin que se declare inaplicable el Reglamento del SOAT, pues el demandante consideraba que se vulneraba su libertad de contratación, al obligarle a contratar un SOAT con empresas privadas. En tal sentido, no se aprecia una interpretación por parte del órgano jurisdiccional reñida con lo planteado por el supremo interprete de la Constitución, pues se constata que el SOAT es un seguro obligatorio que cubre los riesgos de muerte y lesiones de los ocupantes de un vehículo automotor, y de los peatones o personas no ocupantes del vehículo que hayan resultado afectados como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya participado; y, **e)** Finalmente, en cuanto a las sentencias casatorias presentadas por la apelante, estas constituyen jurisprudencia que fue superada con nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema, como, por ejemplo la Casación N.º 2602-2016 Lima, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Indecopi.

Precisiones acerca del recurso de casación como base del sistema casatorio peruano

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

SEGUNDO: Una vez contextualizado el caso, proseguimos con hacer referencia sobre los alcances del sistema casatorio y el recurso extraordinario de casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema, precisando lo siguiente:

2.1. Conforme al artículo 384° del Código Procesal Civil, la casación persigue dos fines esenciales: *i)* garantizar la correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, *ii)* asegurar la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. En este marco, la función casatoria se orienta al control jurídico de las resoluciones impugnadas, a efectos de determinar si se han vulnerado las normas que integran el debido proceso, entendido este como el cumplimiento de los principios y garantías que estructuran el proceso como instrumento para la tutela jurisdiccional efectiva, resguardando, en especial, el derecho de defensa de las partes.

2.2. En tal sentido, la doctrina ha sostenido que el recurso extraordinario tiene como esencia “la defensa del derecho objetivo y la unificación de su aplicación”¹, con una doble finalidad “nomofiláctica y unificadora, siendo un recurso devolutivo y extraordinario en las se examina cuestiones relativas a la aplicación del Derecho”², limitando al examen de cuestiones estrictamente jurídicas.

2.3. Su objeto radica en el control de las infracciones normativas que puedan contener las sentencias o autos impugnados, partiendo de los hechos fijados por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para evaluar si la subsunción jurídica efectuada es correcta. No basta la mera constatación de una infracción; es indispensable que el error sea esencial o decisivo para la resolución de la controversia. Asimismo, debe recordarse que, por su propia naturaleza, la casación no constituye una tercera instancia ni habilita un nuevo debate

¹ ASENCIO MELLADO, José María (2012). *Derecho Procesal Civil*. Tirant lo Blanch, Valencia; p. 258.

² IGLESIAS MACHADO, Manuel (2015). *La sentencia en el Proceso Civil*. Dykinson, Madrid; p. 133.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

probatorio, sino que actúa como un mecanismo singular destinado exclusivamente a verificar la adecuada aplicación del derecho y a preservar la coherencia del sistema jurídico nacional.

2.4. En cuanto a la infracción normativa en el recurso de casación, la doctrina procesal la define como un “error, dentro de él, por cierto, encontramos al *error in iudicando*, el *error in procedendo* y el error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción, lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un error en la decisión judicial, la cual, como ya dijimos, puede ser de naturaleza sustantiva o procesal”³. En esa misma línea, debe precisarse que, cuando se trata de vicios procesales, estos se refieren a la contravención del debido proceso y a la inobservancia de las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Conforme lo sostiene la doctrina, dichos vicios están vinculados “a normas procesales, a las garantías en ellas previstas, al tema de las nulidades procesales y a las formalidades de los actos procesales”⁴. Por tanto, si bien toda causal de casación supone una violación de la ley, esta puede manifestarse tanto en la forma como en el fondo, correspondiendo en este último caso a las denominadas causales materiales.

2.5. En el caso concreto se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de orden procesal y material, por lo que partiremos con la evaluación de la infracción normativa procesal y continuaremos, en su caso, con las infracciones normativas de naturaleza material.

Evaluación de la causal casatoria de naturaleza procesal

TERCERO: La revisión de la infracción normativa procesal, resumida en el **literal c)** del apartado 2 de la Sección I de este pronunciamiento, referida a la motivación de las resoluciones judiciales, amerita traer a colación algunos

³ HURTADO REYES, Martín (2012). *La casación civil. Una aproximación al control de los hechos*. Idemsa, Lima.

⁴ MIRANDA CANALES, Manuel (2010). *La casación civil*. Ediciones Jurídicas, Lima; p. 85.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre los principios constitucionales que permitan una mejor labor casatoria de este Supremo Tribunal, en relación a los motivos que sustentaron la procedencia del recurso. Así tenemos:

3.1. El debido proceso (o proceso regular), regulado en el numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú⁵, es un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho –incluyendo el Estado– que pretenda hacer uso abusivo de éstos.

3.2. El derecho al debido proceso comprende a su vez, entre otros derechos, el de **motivación de las resoluciones judiciales**, esto es, el de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el numeral 3 del artículo 122º del Código Procesal Civil⁶ y artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial⁷. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el

⁵ **Constitución Política del Perú**

Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

⁶ **Código Procesal Civil**

Artículo 122º.- Las resoluciones contienen: (...) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

⁷ **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**

Artículo 12º.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

numeral 5 del artículo 139º de la Carta Fundamental⁸, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional⁹.

3.3. El proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: **a)** Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; **b)** Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; **c)** Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y, **d)** Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de la no *contradicción* (nada puede ser y no ser al mismo

⁸ **Constitución Política del Perú**

Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

⁹ El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC ha puntualizado que: “(...) *el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios*”.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común.

3.4. La exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras¹⁰, todo ello dentro de la función endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control democrático de los Jueces que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma¹¹. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura¹², todo lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la motivación.

CUARTO: En atención al marco glosado, tenemos que, para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al debido proceso, en su elemento esencial de motivación y congruencia, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación.

4.1. Sin embargo, no debemos confundir la debida motivación de las resoluciones judiciales con la debida aplicación del derecho objetivo. En el

¹⁰ ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). *La motivación de las resoluciones judiciales*. Madrid-Barcelona-Buenos Aires. Marcial Pons; pp. 157-158.

GUZMÁN, Leandro (2013). *Derecho a una sentencia motivada*. Buenos Aires-Bogotá, Editorial Astrea; pp. 189-190.

¹¹ IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). *El razonamiento en las resoluciones judiciales*. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 15.

¹² La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2006, pp. 309-310.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

primer caso se examinan los criterios lógicos y argumentativos, en tanto que en el segundo caso debe determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido debidamente interpretada y aplicada. Por tanto, el hecho de que la autoridad recurrente no concuerde con la conclusión arribada por la Sala Superior, sobre la base de la aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se expusieron, aun cuando estas sean mínimas, ello no implica que el colegiado revisor haya incurrido en un vicio de motivación o, propiamente, en motivación aparente.

4.2. Atendiendo a los aspectos doctrinales y jurisprudenciales evocados en el considerando tercero de la presente ejecutoria, se desprende de la revisión integral de la sentencia de vista materia de casación, que la misma ha respetado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que se ha delimitado la controversia que será objeto de pronunciamiento conforme a las pretensiones planteadas y se ha cumplido con emitir decisión sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación —los que previamente se han identificado bajo el título “Fundamentos del recurso impugnatorio”—, siendo que del cuarto a octavo considerandos se absuelven los agravios expuestos y se expresan las razones fácticas y jurídicas por las cuales la decisión apelada debe ser confirmada, declarándose fundada la demanda.

4.3. Se trasluce, entonces, que para absolver y desvirtuar los agravios planteados en el respectivo recurso, la Sala de mérito efectuó una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al proceso, concretamente de los actuados administrativos insertos en el expediente; asimismo, ha justificado las **premisas fácticas** (la actora sostiene que no se encuentra obligada a otorgar cobertura a los ocupantes de un vehículo menor que no contaba con SOAT o CAT, sino solo al vehículo que sí contrató ese seguro o a los peatones o terceros no ocupantes de la unidad, siendo que una conclusión en contrario es ajena no sólo al texto expreso del artículo 17° del Reglamento del SOAT, sino a la propia lógica del seguro, pues la prima se

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

estructura en función al riesgo asegurado. Agrega que el mismo artículo 17° del Reglamento del SOAT establece que, en el caso que una unidad carezca de SOAT o CAT, tratándose de sus ocupantes, asumen responsabilidad solidaria el propietario, el conductor y el prestador del servicio de transporte terrestre, es decir, en el texto no se dispone que dicha solidaridad se haga extensiva a la aseguradora de la unidad que sí cuenta con SOAT o CAT), así como las **premisas jurídicas** (artículo 30° de la Ley N.º 27181, Resolución Ministerial N.º 306-2002-MTC y artículos 4° y 17° del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC), que le han permitido llegar a la **conclusión**, con base a los medios de prueba actuados y valorados en forma conjunta, que, en caso de producirse un accidente entre un vehículo que cuente con el SOAT y uno sin el SOAT, en el que fallezca un peatón o tercero no ocupante, son responsables solidarios ante dicho peatón tanto la aseguradora como el propietario, conductor o prestador del servicio de transporte, y en caso que la única que hubiera asumido los gastos sea la aseguradora, esta última tiene derecho a solicitar el reembolso de aquellos gastos, siendo esta la interpretación correcta del artículo 17° del Reglamento del SOAT, supuesto que no se presenta en el caso concreto, en el que se pretende la cobertura para uno de los ocupantes del vehículo que no contaba con el SOAT o CAT.

4.4. Ahora bien, en torno a la justificación externa de la decisión superior, este Supremo Tribunal considera que la realizada por la Sala de mérito es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas contienen proposiciones sustentadas y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional, las que resultan pertinentes para resolver la materia en controversia, fijada por las instancias de mérito, atendiendo a los términos de lo que fue objeto debatible y puntos controvertidos. En atención a las premisas normativas y fácticas expuestas, el Colegiado Superior sustenta de modo suficiente su postura frente a la normativa aplicable al caso concreto, arribando a una conclusión motivada.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

QUINTO: Como fundamento de su causal procesal, la actora cuestiona la motivación referida por el Colegiado Superior, al no exponer las razones por las cuales discrepaba del criterio contenido en la Casación N.º 10192-2016 Lima, en la que se efectuó un análisis minucioso del artículo 17º del Reglamento del SOAT, cuya interpretación literal establece la responsabilidad solidaria que asiste al propietario, conductor y prestador del servicio de transporte respecto de las víctimas ocupantes del vehículo que no cuente con el SOAT.

5.1. En principio, la Sala Superior ha sido clara al expresar las razones por las cuales no estimaba aplicables los pronunciamientos contenidos en las diversas sentencias acompañadas por la parte apelante, entre ellas, la Casación N.º 10192-2016 Lima:

***OCTAVO:** Finalmente, en cuanto a las sentencias casatorias presentadas por la apelante, debemos manifestar que estas constituyen jurisprudencia que fue superada con nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema, como, por ejemplo, la Casación N.º 2602-2016-Lima, del 22 de agosto de 2019, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el INDECOPI, al considerar, entre otros, lo siguiente: «DÉCIMO SEGUNDO.- (...) la norma en comentario [cuarto párrafo del artículo 17 del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC] bajo ningún supuesto de interpretación, ni mucho menos en forma expresa establece que la Compañía de Seguros del vehículo que sí contaba con una póliza SOAT debe responder por las indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT, (...); fundamento que va en la línea de lo desarrollado en la presente resolución.*

5.2. Entonces, lo que en el fondo pretende la actora es cuestionar la interpretación del artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC que adopta la Sala Superior en el caso concreto, pretendiendo que se asuma una posición distinta, contenida en una ejecutoria suprema y otras resoluciones que acompañó a su recurso de apelación, aspecto que no corresponde dilucidar a través de una causal de naturaleza procesal como la planteada, sino de una material que se oriente a establecer cuál es la interpretación correcta que debería otorgarse al marco normativo que regula dicha materia y que permitirían la aplicación de sus preceptos a partir de lo expuesto por la Sala Superior, apreciándose -en todo caso- que la recurrente ha planteado causales de índole

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

material en las que denuncia la referida norma y que serán objeto de análisis en los siguientes considerandos de la presente ejecutoria.

5.3. En tal perspectiva, esta Sala Suprema advierte que la sentencia recurrida explica y justifica las premisas factuales y jurídicas elegidas por el Colegiado Superior para amparar la demanda, exponiendo de manera razonada, suficiente y congruente las razones que fundamentan la decisión de los jueces en torno a la materia sometida a su conocimiento, cumpliendo así con la exigencia de logicidad en la justificación interna de la resolución examinada; por tanto, no se configura una afectación concreta al derecho constitucional del debido proceso, en su manifestación de debida motivación de las resoluciones judiciales, prevista en los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Norma Fundamental, ni a los fines que prevé (en el orden procesal cuando menos) el artículo 384° del Código Procesal Civil, siendo que la sola discrepancia que mantiene la recurrente con lo discernido en la recurrida, no puede generar la nulidad de esta última por afectación del debido proceso, la debida motivación o los fines de la casación. Consecuentemente, este extremo del recurso deviene **infundado**.

Evaluación de las causales casatorias de naturaleza material

SEXTO: Advirtiéndose de la lectura de los **literales a) y b)** del apartado 2 de la Sección I de la presente ejecutoria suprema, que los argumentos que sustentan la inaplicación e interpretación errónea de las disposiciones materiales denunciadas se encuentran vinculadas entre sí, al guardar relación directa con la determinación de la responsabilidad de la empresa aseguradora frente al ocupante de un vehículo que no cuenta con SOAT o CAT, se procederá a analizar de manera conjunta ambos extremos del recurso de casación.

6.1. El artículo 17° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, dispone lo siguiente:

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

Artículo 17.- *En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado.*

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su (s) beneficiario (s).

En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás para exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de seguros involucradas.

En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables.

[Énfasis agregado]

6.2. Por su parte, el numeral 2 del artículo V del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece:

2. Principio Pro Consumidor.- *En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor.*

6.3. El artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MT C no debe ser interpretado de manera aislada, sino de forma sistemática con otras disposiciones, en particular, con los numerales 30.1, 30.2 y 30.4 del artículo 30º de la Ley N.º 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, que prevén:

Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT o certificados contra accidentes de tránsito - CAT, que contengan términos equivalentes, condiciones semejantes o mayores coberturas ofertadas que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito - AFOCAT entregarán el certificado; y además el distintivo que acredita la vigencia del mismo, y serán destinados exclusivamente a vehículos de transporte provincial de personas, urbano e interurbano, incluyendo el transporte especial de personas en mototaxis que presten servicios al interior de la región o provincia, que sólo tendrán validez dentro de la respectiva circunscripción de funcionamiento. [...]

30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de tránsito.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

[...]

30.4 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y los certificados contra accidentes de tránsito señalados en el numeral 30.1 tienen las siguientes características:

- a) Incondicionalidad.
- b) Inmediatez.
- c) Cobertura ilimitada, en razón del número de los siniestros.
- d) Efectividad durante toda su vigencia.
- e) Cobertura a nivel nacional en el caso del SOAT, y regional o provincial en el caso del AFOCAT; con periodicidad anual.
- f) Insustituible

6.4. Asimismo, el artículo 29° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que:

Artículo 29.- De la responsabilidad civil

La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre es solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.

6.5. Ello es concordante con lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, que establece lo siguiente:

Artículo 28.- *El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido.*

6.6. De las disposiciones normativas precedentemente descritas, podemos apreciar que el SOAT (en conjunto con el Certificado contra Accidentes de Tránsito – CAT), tiene por finalidad proteger el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, para lo cual ofrece cobertura expresada a través del pago de un monto dinerario ante los supuestos de lesiones o muerte ocasionadas por tales accidentes, prestaciones médicas e indemnizaciones, de ser el caso (ejemplo: invalidez permanente). Es por ello que resulta fundamental que todo vehículo cuente con esta clase de seguro, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 00001-2005-AI/TC, de fecha seis de junio de dos mil cinco, en los siguientes términos:

22. En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de transporte público y privado, con el consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor, lo cual implica muchos riesgos para la vida, la integridad y la salud de los usuarios, acrecentándose la

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

posibilidad de sufrir daños. Por tales razones es que resultó conveniente favorecer la situación de las víctimas, estableciéndose un supuesto de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción de riesgo creado consagrada en el artículo 1970 del Código Civil.¹³

6.7. En esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido el fin del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito:

54. [...] el objeto del SOAT previsto en el artículo 30º de la Ley N.º 27181 consiste en “cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito”. En ese sentido, resulta evidente que su finalidad se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en los artículos 2.1º y 7º, respectivamente, de la Constitución, habiendo sido configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales.

6.8. Aunado a ello, la sentencia recaída en el Expediente N.º 0010-2003-AI/TC, de fecha quince de diciembre de dos mil cuatro, fundamento 17, enuncia lo siguiente:

17. En tal sentido, la obligatoriedad del SOAT, que cubre, entre otras contingencias, la muerte y lesiones corporales que sufran las personas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito, tiene como fin la protección tuitiva que desarrolla el Estado a favor de su población, garantizando el derecho que tiene de toda persona a preservar su integridad física.

6.9. De igual modo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N.º 2736-2004-PA/TC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil, sostuvo que:

15. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional considera que la restricción de la libertad contractual generada por la obligación de contratar el SOAT no afecta el contenido esencial del derecho. Por el contrario, aprecia que la protección que a través de ella se dispensa a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad optimiza el cuadro material de valores de la Constitución del Estado, presidido por el principio-derecho de dignidad humana (artículo 10 de la Constitución).

6.10. De ello se observa que al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT se le reconoce una finalidad de carácter social, pues persigue primordialmente un resarcimiento del daño ocasionado, es decir, que la víctima

¹³ Sentencia a través de la cual declaró Infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 29 y 30 de la Ley N°27181, Le y General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

perciba una indemnización sin mayor análisis de culpabilidad o dolo, conforme se establece en el artículo 14º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, según el cual:

***Artículo 14.-** El pago de los gastos e indemnizaciones del seguro a que se refiere el presente Reglamento se hará **sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna**, bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la víctima, **independientemente de la responsabilidad del conductor, propietario del vehículo o prestador del servicio, causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la prima**, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza de seguro.
En el caso de las indemnizaciones deberá observarse lo establecido en el Artículo 33 del presente Reglamento.*

6.11. En tal contexto, debemos entender que el propósito del artículo 17º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, es establecer la obligación solidaria del propietario, del conductor y del prestador del servicio de transporte del vehículo que no cuenta con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, siendo que, respecto a la aseguradora, se entiende del último párrafo del citado artículo, que esta no crea (expresa ni tácitamente) ninguna obligación solidaria por parte de ella; por el contrario, reconoce el derecho que le asiste en un segundo momento de repetir contra dichos obligados una vez cumplido con asistir con la debida indemnización a las víctimas.

6.12. En otras palabras, si una persona resulta ser víctima en un accidente de tránsito y se encontraba en un vehículo que no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, todos los gastos e indemnizaciones serán asumidos por el seguro del vehículo que también participó y que sí cuenta con aquel, pues la víctima tendrá la categoría de un tercero no ocupante del vehículo. Por lo tanto, las compañías de seguros deben cubrir los gastos incurridos y/o indemnizaciones a todas las personas que sufran lesiones o muertes, sean ocupantes o no de un vehículo, siendo que éstas podrán repetir contra el propietario, el conductor y, en su caso, contra el

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

prestador de servicios de transporte, cuando se demuestre que uno de los vehículos no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT.

6.13. En esa línea, la Casación N.º 11254-2022 Lima, del diez de agosto de dos mil veintitrés, ha concluido que:

8.6. [...] Asimismo, queda establecido que el glosado numeral 2 del artículo 30 de la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre y el artículo 17 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, acogen el deber de cobertura inmediata que recae sobre las empresas aseguradoras, a favor de los terceros ocupantes de vehículos que no cuentan con el seguro obligatorio, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito; sin que ello signifique desconocer el derecho de las empresas aseguradoras para repetir lo pagado en quienes la norma establece, bajo la figura de la solidaridad.

6.14. Lo señalado no solo se fundamenta en la naturaleza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, como es, salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, consagrados en el numeral 1 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, sino también en sus características de incondicionalidad e inmediatez, contenidas en los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 30º de la Ley General de Transporte Terrestre, lo que lo vuelve un elemento de mucha importancia y necesidad ante un hecho lamentable, como es un accidente de tránsito, que en su mayoría ocasiona lesiones e incluso la muerte de una o varias personas, circunstancias que de una forma u otra deben ser resarcidas a fin de minimizar el dolor de la víctima o de sus familiares.

6.15. En consonancia con ello, el artículo 33º del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, disciplina que:

Artículo 33.- Las indemnizaciones previstas en el presente Reglamento se pagarán al beneficiario, **dentro del plazo máximo de diez (10) días** siguientes a la presentación de los antecedentes que a continuación se indican:

a) Formato Registro de Accidentes de Tránsito en el que conste la ocurrencia del accidente de tránsito otorgado por la dependencia de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción en la que ocurrió el accidente.

b) En caso de muerte, certificado de defunción de la víctima, Documento Nacional de Identidad del familiar que invoca la condición de beneficiario del seguro y, de ser el caso, certificado de matrimonio, constancia de inscripción de la unión de hecho en el Registro

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

Personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, certificado de nacimiento o declaratoria de herederos u otros documentos que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. [...]

Conocida la ocurrencia del accidente de tránsito, el propietario del vehículo, conductor, prestador del servicio de transporte terrestre o la Policía Nacional del Perú están obligados a comunicar a la compañía de seguros respectiva, la ocurrencia del accidente de tránsito, la que deberá actuar de inmediato haciéndose cargo de los gastos médicos o gastos de sepelio de la víctima. Lo previsto en el presente párrafo no releva de su responsabilidad a la compañía de seguros si ésta toma conocimiento del evento por los medios de comunicación masiva u otro medio.

6.16. En ese sentido, a la luz de las normas vigentes y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, se puede afirmar que la finalidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es eminentemente social, pues su objetivo es asegurar la atención de la salud de manera inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes de tránsito que sufren daños personales. Por disposición legal, el SOAT no solo repara a los asegurados y a los ocupantes de un vehículo, sino también a las personas que hubieran sido afectadas por el siniestro; por ello se afirma que su finalidad es solidaria, siendo la sociedad en su conjunto la beneficiada.

6.17. Este Colegiado determina que la posición asumida en la sentencia de vista respecto a las víctimas ocupantes del SOAT, implicaría claramente dejarlos sin los instrumentos inmediatos, céleres, eficaces e idóneos que ofrece esta póliza, para someterlos a procesos latos y onerosos, antes de ver reparada la emergencia ante el daño a la integridad física sufrida o hasta la pérdida de una vida humana, lo que implica solventar las consecuencias económicas de un evento repentino, imprevisible y moral y/o físicamente doloroso, como lo es un accidente de tránsito, peor todavía cuando produce consecuencias fatales. Siendo ello así, nada obsta para que la interpretación de la disposición denunciada se oriente a aquella que privilegie de mejor modo la protección de los mencionados derechos fundamentales, pues de otro modo se estaría prefiriendo, en una aparente ponderación de valores o derechos, al resguardo directo de la economía y funcionalidad inmediata de las empresas aseguradoras, en desmedro de la pronta y eficaz protección de aquellos derechos fundamentales, lo que no es admisible en un Estado democrático y social de

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

derecho, tanto más si el artículo 1º de la Carta Fundamental establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

6.18. La interpretación anotada de la norma tampoco se ve alterada por el efecto nocivo que, según afirma el Colegiado Superior, produciría en el mercado, ante el desincentivo de la contratación de tal seguro, por el (improbado) aumento del costo de las primas, desde que la obligatoriedad de su contratación y los efectos sancionadores que acarrea incumplir este mandato¹⁴ constituyen mecanismos que, por el contrario, coadyuvan a que los ciudadanos asuman la carga que significa cumplir con este requisito para poder circular con un vehículo automotor en el territorio nacional.

6.19. En todo caso, siendo que el SOAT tiene como objetivo esencial proteger los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal, resulta pertinente considerar que el incremento del valor de las primas (situación no acreditada) no constituye, en principio, un elemento relevante para sostener que la cobertura de la póliza debe solo alcanzar a algunas víctimas de un accidente de tránsito, pues una restricción de esta naturaleza no solo vulnera la finalidad que persigue este seguro, sino que se sustenta en una afirmación dirigida a enunciar que el sistema de seguros obligatorios contra accidentes de

¹⁴ Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre:

Artículo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligación de contar con seguro.

El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar y mantener seguros o certificaciones contra accidentes de tránsito vigentes, inhabilita a la unidad vehicular para transitar por cualquier vía del país, debiendo la autoridad competente retener el vehículo, impedir su circulación e internarlo hasta que se acredite la contratación del seguro o certificaciones contra accidentes de tránsito correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que para tal fin establece el reglamento nacional, que deberán ser asumidas por el propietario del vehículo o el prestador del servicio.

En el caso de un vehículo con certificado contra accidentes de tránsito, éste lo habilita a circular solamente en la circunscripción territorial en la cual es válido dicho certificado. Para circular fuera de dicha circunscripción territorial deberá obtener un nuevo certificado contra accidentes de tránsito con validez en dicha provincia o región o un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito; salvo que la AFOCAT haya suscrito convenios para ampliar el ámbito de aplicación del certificado contra accidentes de tránsito, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la presente ley. [Sin resaltado en el original]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

tránsito se vería seriamente afectado por este supuesto hecho, sin haberse demostrado aquello en sede administrativa o judicial.

6.20. De otro lado, el numeral 2 del artículo V del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, recoge el denominado principio pro consumidor, según el cual las normas en materia de protección al consumidor deben ser interpretadas en el sentido que más beneficie a estos agentes económicos, relegando aquellas otras interpretaciones que podrían serles menos favorables; por consiguiente, la aplicación de este principio tiene como presupuesto que la norma objeto de estudio deba contar con al menos dos interpretaciones distintas, para, de ese modo, otorgarle aquella que salvaguarde mejor los derechos de los consumidores.

6.21. En el presente caso, atendiendo a lo desarrollado en los considerandos precedentes, respecto al análisis de lo dispuesto en el numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley N.º 27181 y el artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, se llega a la conclusión que el único sentido que puede otorgarse a tales normas es el que, finalmente, salvaguarda a las víctimas de un accidente de tránsito, esto es que las empresas aseguradoras deberán otorgar la cobertura del SOAT a todas las personas involucradas en dicho evento dañoso. Por lo tanto, esta Sala Suprema no aprecia la necesidad de recurrir al referido principio normativo para resolver la cuestión jurídica planteada preliminarmente, pues no se esbozan distintas interpretaciones sobre los anotados preceptos, que merezcan su aplicación.

6.22. A partir de todo lo expuesto, podemos concluir que la sentencia de vista contiene una interpretación restrictiva que no resulta conforme con la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, y que resulta contraria al texto de las disposiciones antes anotadas, ya que, conforme se tiene desarrollado en los párrafos precedentes, el SOAT otorga cobertura a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, de un vehículo automotor asegurado, que

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito, **sin excluir de la categoría jurídica “tercero no ocupante” a las personas ocupantes del vehículo que no cuenta con SOAT y que se ve involucrado en un accidente de tránsito.** La interpretación de la recurrida, al proponer que el concepto de “tercero no ocupante” solo se refiere a los peatones, **rebaja el estándar de protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad y a la salud reconocidos en el numeral 1 del artículo 2º y en el artículo 7º de la Constitución Política,** interpretación errónea en la que también ha incurrido la sentencia apelada, al señalar que de la interpretación del artículo 17º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito no se desprende una obligación legal atribuible a las compañías de seguros, que les imponga el cubrir siniestros que vinculen a un vehículo carente de SOAT. Ello pone en evidencia una interpretación aislada de dicha disposición legal, dado que la obligación legal de dar cobertura a los terceros no ocupantes, así estos sean ocupantes de un vehículo que no cuenta con SOAT, se encuentra establecida en el artículo 30º numeral 30.2 de la Ley N.º 27181, al establecer que el SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de tránsito, siendo que la norma contenida en el artículo 17 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, solo establece quiénes son los responsables solidarios frente a las compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que estos hubieren pagado a los terceros ocupantes de un vehículo que no cuenta con SOAT, tal como se tiene explicado líneas arriba.

6.23. En tal sentido, este Tribunal Supremo advierte que la sentencia de vista incurre en infracción normativa por interpretación errónea del numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley N.º 27181 y del artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC; por lo mismo, **el recurso de casación resulta fundado** y, de conformidad con lo normado en el primer párrafo del artículo 397º del Código

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

Procesal Civil, modificado por Ley N.º 31591, esta Sala Suprema procederá a emitir la decisión que corresponda en su actuación como sede de instancia.

Actuación en sede de instancia

SÉPTIMO: En el caso concreto, mediante Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, del veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se confirmó la Resolución N.º 0372-2018/INDECOPI-LAL que declaró fundada la denuncia presentada por Rouxana Ruth Mejía Lescano y David Baldemar Sánchez Rojas contra la Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo, por infracción del artículo 19º de la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que la denunciada no otorgó la cobertura del Certificado contra Accidentes de Tránsito, consistente en la indemnización por muerte y los gastos de sepelio solicitados por los denunciantes ante el fallecimiento de su hija.

7.1. Se aprecia que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, al emitir la resolución cuestionada, analizó el artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, en concordancia con los artículos 4º, 14º y 28º del mismo Decreto, y el numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley N.º 27181, estableciendo lo siguiente:

26. Cabe anotar que el último párrafo del artículo 17º del Reglamento del SOAT no establece una responsabilidad civil solidaria de la aseguradora, sino la obligación de la aseguradora de la Unidad 1, en una etapa previa, de otorgar cobertura inmediata a las víctimas ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT y/o CAT, teniendo el derecho de repetición contra el propietario, conductor y prestador del servicio de transporte, quienes sí son considerados de manera expresa como responsables civiles solidarios.

[...]

28. En tal sentido únicamente el propietario, conductor o el que brinda el servicio de transporte público serán los solidariamente responsables frente a los ocupantes del vehículo sin SOAT por los daños sufridos. Sin embargo, debido a la inmediatez y celeridad en el pago de los beneficios que plantea dicho seguro, las compañías aseguradoras y Afocat deberán ofrecerles la cobertura, fijada por ley, teniendo un derecho de repetición contra el propietario o conductor.

29. Ello, se condice con otros artículos del Reglamento del SOAT que reconocen este derecho a las compañías de seguros, como el artículo 20º que dispone entre otros, que la empresa aseguradora podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable del accidente, lo cual no implica tampoco una solidaridad entre propietario, conductor y

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

compañía de seguros, sino un derecho de repetición de esta última contra los primeros por ser los responsables dolosos o culposos del accidente de tránsito.

30. En consecuencia, del análisis literal del artículo 17º del Reglamento del SOAT se desprende que la aseguradora de la Unidad 1 debe brindar cobertura a las víctimas ocupantes de la Unidad 2 (que no cuenta con SOAT y/o CAT) y, posteriormente, dichos gastos e indemnizaciones le deben ser reembolsados por los responsables civiles solidarios.

[...]

32. Lo expuesto se deriva de una interpretación sistemática de la norma materia de análisis, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 30.2º de la Ley N.º 27181; en los artículos 4º y 28º, que establecen que el SOAT debe cubrir a todas las víctimas de un accidente; en el artículo 14º, que regula que la aseguradora debe pagar de manera inmediata sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna; y en el 16º, que dispone que no son oponibles a las víctimas y sus beneficiarios las excepciones dirigidas contra el tomador del seguro del Reglamento del SOAT. Entonces, en virtud de dichas normas, se desprende que el último párrafo del artículo 17º del Reglamento SOAT, considera la cobertura a cargo de la aseguradora de la Unidad 2, así como de las víctimas ocupantes de la Unidad 1.

Asimismo, una interpretación finalista o teleológica del último párrafo del artículo 17º indica que este, en línea con lo dispuesto por otros dispositivos del Reglamento del SOAT y de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, busca que se otorgue cobertura inmediata a todas las víctimas de un accidente de tránsito. La Sala considera necesario enfatizar que debe atenderse además a la finalidad social que persiguen los seguros obligatorios como el SOAT, los cuales actúan bajo una racionalidad distinta a la de los seguros voluntarios, pues en estos persiguen únicamente liberar al asegurado de una eventual carga económica.

7.2. En virtud a lo expuesto, en el caso concreto, la Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo – Afocat Trujillo, como aseguradora del vehículo de transporte público (taxi) con placa de rodaje N.º T3U-253, debió cumplir con pagar la respectiva indemnización por muerte y gastos de sepelio de quien fuera en vida Greis Annet Sánchez Mejía, pasajera de la moto lineal con placa de rodaje N.º 13268, aun cuando este último vehículo no contaba con SOAT o CAT, pues, como ha sido ya determinado, este seguro cubre a todos los involucrados en un accidente de tránsito, incluidos los terceros ocupantes de un vehículo no asegurado.

7.3. Dado que este razonamiento del tribunal administrativo resulta acorde con el desarrollado por este Tribunal Supremo de justicia, conforme a los fundamentos expuestos en el sexto considerando de la presente ejecutoria suprema, podemos concluir que la resolución materia del presente proceso contencioso administrativo no se encuentra incurso en el supuesto que contempla el numeral 1 del artículo 10º de la Ley N.º 27444, razón por la cual la pretensión debe ser

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

desestimada, correspondiendo revocar la sentencia de primera instancia que resuelve declarar fundada la demanda de autos y, reformándola, declarar infundada la demanda.

III.- DECISIÓN:

Por tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado además por el artículo 397° del Código Procesal Civil, en su texto aplicable, **RESOLVIERON**:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado, **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi**, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, obrante de fojas setecientos treinta y tres a setecientos cuarenta y nueve y vuelta.

SEGUNDO: CASAR la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno del veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y cuatro; **y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera instancia** contenida en la resolución número diez de fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro, que corre de fojas trescientos once a trescientos veinticuatro, **que declaró fundada la demanda**, con lo demás que contiene; **y, REFORMÁNDOLA, declarar INFUNDADA la demanda**.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano*, conforme a ley; en los seguidos por la demandante, Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo – Afocat Trujillo, con el demandado, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. **Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.**

SS.

YAYA ZUMAETA

BUSTAMANTE DEL CASTILLO

DELGADO AYBAR

TOVAR BUENDÍA

RRY/rpg

**EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO GUTIÉRREZ REMÓN ES
COMO SIGUE:**

Lima, diez de junio de dos mil veintiséis.

**Tema: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO- ALCANCES.**

Discrepando respetuosamente de la posición asumida por la mayoría de este Colegiado, me permito exponer las razones que sustentan la posición del suscrito:

I. VISTA; La causa número veintinueve mil doscientos sesenta y nueve guion dos mil veinticinco, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha a través de la plataforma virtual Google Meet; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

Materia del recurso de casación

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

En el presente proceso contencioso administrativo, el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)**, mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, interpuso recurso de casación, obrante de fojas setecientos treinta y tres a setecientos cuarenta y nueve y vuelta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y cuatro. Dicha resolución confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número diez, de fecha nueve de mayo de dos mil veinticuatro, obrante de fojas trescientos once a trescientos veinticuatro, que declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, ordenando al Indecopi emitir un nuevo pronunciamiento conforme a los fundamentos expuestos en la decisión judicial.

Antecedentes

1. Demanda

Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019, la Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo – Afocat Trujillo interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, que confirmó la Resolución N.º 0372-2018/INDECOPI-LAL.

Sostuvo que el Indecopi le ordenó asumir el pago de la indemnización por fallecimiento y los gastos de sepelio de Greis Annet Sánchez Mejía, pasajera de una motocicleta que no contaba con SOAT ni CAT, involucrada en un accidente de tránsito ocurrido el 1 de enero de 2017 con un taxi afiliado a Afocat Trujillo. Alegó que el artículo 17 del Reglamento del SOAT no establece responsabilidad

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

solidaria de la aseguradora del vehículo que sí cuenta con seguro respecto de los ocupantes de otro vehículo no asegurado, siendo que la solidaridad no se presume conforme al artículo 1183 del Código Civil. Añadió que una interpretación distinta desnaturaliza la finalidad del seguro obligatorio, desincentiva su contratación y traslada a los asegurados las consecuencias del incumplimiento de quienes no contrataron la cobertura exigida por ley.

2. Contestación de la demanda

El Indecopi contestó la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada. Señaló que el artículo 17 del Reglamento del SOAT impone a la aseguradora del vehículo que cuenta con seguro la obligación de brindar cobertura inmediata a todas las víctimas del accidente, incluso a los ocupantes del vehículo que carece de SOAT o CAT, conservando luego el derecho de repetición contra los responsables solidarios. Indicó que esta interpretación se sustenta en una lectura sistemática de la normativa aplicable y en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, orientada a garantizar la protección de la vida e integridad de las víctimas de accidentes de tránsito.

Por su parte, los litisconsortes pasivos Rouxana Ruth Mejía Lescano y David Baldemar Sánchez Rojas sostuvieron que la resolución administrativa no impuso una responsabilidad solidaria a la demandante, sino únicamente la obligación de otorgar cobertura inmediata, con derecho posterior de repetición. Asimismo, señalaron que, de existir duda interpretativa, debía aplicarse el principio pro consumidor.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2024, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda y nula la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

El juzgado consideró que el artículo 17 del Reglamento del SOAT atribuye responsabilidad solidaria únicamente al propietario, conductor y prestador del servicio de transporte del vehículo que carece de seguro, mas no a la compañía aseguradora del vehículo asegurado. Señaló que las obligaciones de las aseguradoras se encuentran delimitadas por el artículo 29 del Reglamento, que circunscribe la cobertura a los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo asegurado. Asimismo, concluyó que extender la cobertura a ocupantes de un vehículo sin SOAT carece de sustento normativo, desincentiva la contratación del seguro obligatorio y no puede justificarse mediante la aplicación del principio pro consumidor, pues la norma no presenta una duda interpretativa insalvable.

4. Recurso de apelación

El Indecopi apeló la sentencia alegando que el artículo 17 del Reglamento del SOAT contempla la obligación de la aseguradora del vehículo asegurado de brindar cobertura inmediata a todas las víctimas del accidente, incluidos los ocupantes del vehículo sin seguro, conservando el derecho de repetición contra los responsables solidarios. Añadió que esta interpretación resulta concordante con el artículo 20 del Reglamento, con el principio pro consumidor y con diversos pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que privilegian la protección integral de las víctimas de accidentes de tránsito.

5. Sentencia de vista

Mediante resolución del 28 de mayo de 2025, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado confirmó la sentencia apelada.

La Sala concluyó que la normativa aplicable delimita claramente la cobertura del SOAT a los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo asegurado, por lo que los ocupantes de un vehículo sin SOAT no se encuentran comprendidos dentro de dicha protección. Asimismo, consideró que la interpretación sostenida

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

por el Indecopi amplía indebidamente el alcance de la cobertura, genera incentivos contrarios a la contratación obligatoria del seguro y carece de respaldo en el texto normativo. Finalmente, precisó que el principio pro consumidor no resulta aplicable ante la ausencia de una duda interpretativa insalvable y que la jurisprudencia invocada por la entidad demandada ha sido superada por pronunciamientos posteriores de la Corte Suprema.

6. Causales del recurso de casación

Mediante auto calificadorio del seis de abril de dos mil veintiséis, corriente de fojas setenta y cuatro a noventa y cuatro del cuaderno formado por esta Sala Suprema, se declaró **procedente** el recurso de casación interpuesto por el demandado, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, por las siguientes causales:

a) Interpretación errónea del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y del artículo 17 del Decreto Supremo N.º 24-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de accidentes de Tránsito.

Refiere que la sentencia materia del recurso ha señalado que en el caso que dos vehículos intervengan en un accidente de tránsito, la aseguradora del único vehículo que cuenta con SOAT o CAT no está obligada a cubrir a los ocupantes del vehículo sin SOAT o CAT, desconociendo flagrantemente el sentido de las normas contenidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, así como contrariando el sentido de las normas contenidas en el Reglamento del SOAT, en particular respecto al artículo 17 antes mencionado.

Indica que asumir una posición como la de la sentencia, implicaría desconocer el carácter garantista que tiene la normativa nacional respecto de la obligación de cautelar la vida y la salud de las personas, más allá del aspecto patrimonial.

Alega que la normativa en materia de transporte ha establecido que la finalidad del SOAT es cubrir a todas las víctimas de un accidente de tránsito, sean ocupantes o no del vehículo asegurado. El objeto de la norma es aliviar en algo el momento de sufrimiento y necesidad que atraviesa la víctima del accidente de tránsito y/o sus familiares.

Considera que para que la norma contenida en el último párrafo del artículo 17 del Reglamento del SOAT prevea el supuesto reembolso a favor de la aseguradora, necesariamente debe partir del supuesto que la aseguradora del vehículo con SOAT ha brindado cobertura a los ocupantes del vehículo sin SOAT, en cumplimiento de su deber de cobertura de todas las víctimas del accidente de tránsito sin efectuar investigaciones previas.

b) Inaplicación del numeral 2 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N.º 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

Sostiene que si la Quinta Sala Contencioso Administrativa mantenía alguna duda respecto al sentido de aplicación del Reglamento del SOAT, debió Interpretar la norma en el sentido más favorable al consumidor, siendo que con la sentencia impugnada los efectos de la misma ocasionan un grave perjuicio a los derechos del consumidor, al impedirle percibir los beneficios que otorga el SOAT a las personas que intervienen en un accidente de tránsito.

Precisa que el artículo 65 de la Constitución establece que:

"El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y seguridad de la población".

Refiere que el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente en el Expediente N.º 3315-2004-AA/TC:

"Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65" de la Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

a) El principio pro consumidor. Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios (...)"

[...]

g) El principio Indubio pro consumidor. Dicho postulado o proposición plantea que los operadores administrativos o jurisdiccionales del Estado realicen una interpretación de las normas legales en términos favorables al consumidor o usuarios en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas. En puridad, alude a una proyección del principio pro consumidor.

"(...) si los destinatarios finales de los bienes y servicios que proveen las empresas son inobjetablemente los consumidores, las controversias generadas entre ellas y que incidan en dichos protagonistas, deben ser enfocadas en dirección a la defensa o protección que la propia norma fundamental se encarga de reconocer. (...)

Conviene puntualizar que una toma de posición como la descrita se basa en el hecho de que la defensa de los consumidores no es solamente, y como se ha señalado anteriormente, un principio jurídico de alcances generales, sino también un auténtico e inobjetable derecho constitucional.

Por ende, cuando se plantean controversias donde se ven afectados los intereses que vinculan a los consumidores o usuarios, existe la necesidad de que el juzgador (...) pondere las cosas de forma suficientemente integral o acorde con el enfoque que la propia norma constitucional auspicia. (...)

Afirma que la sala superior no ha tenido consideración en observar, motivar ni respetar lo establecido en el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

c) Violación de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución y del artículo 384 del Código Procesal Civil

Alega que la sala superior no ha explicado ni justificado por qué los argumentos que expusieron en sus escritos, así como lo resuelto por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

Sentencia CAS 10192-2016 Lima (así como las otras casaciones que ofrecieron), no resultaban suficientes para acreditar que la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI fue emitida conforme a derecho.

Aduce que la sala superior no ha logrado explicar los fundamentos por los que discrepa con lo resuelto en la Casación 10192-2016 Lima, referida a un pronunciamiento judicial emitido por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y las demás casaciones que ofrecieron, en los que se suscitaron hechos similares a los expuestos en el presente proceso y efectuó un análisis minucioso del artículo 17 del Reglamento del SOAT, concordante con la posición expuesta por el Indecopi a lo largo del proceso.

Manifiesta que al realizar una interpretación literal de la norma, se desprenden dos enunciados claros: el primero, que dicha norma establece la responsabilidad solidaria que tiene el propietario, conductor y prestador del servicio de transporte, respecto de las víctimas ocupantes del vehículo que no cuente con SOAT; y el segundo, que dichos responsables solidarios deben reembolsar a la compañía aseguradora los gastos o indemnizaciones que hubiere pagado a los accidentados.

7. Cuestiones jurídicas en debate

En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar primero, si la sentencia de vista ha respetado o no los cánones mínimos de motivación que, como derecho implícito del derecho continente al debido proceso, debe observarse en todo proceso judicial; y, segundo, de no verificarse la fundabilidad de la causal procesal, corresponderá establecer si la Sala Superior ha interpretado erróneamente el numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y artículo 17 del Decreto Supremo N.º 24-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito, así como inaplicado el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

II. CONSIDERANDO:

Del sistema casatorio peruano

Primero: Una vez contextualizado el caso, proseguimos con hacer referencia sobre los alcances del sistema casatorio y el recurso extraordinario de casación, que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema, precisando lo siguiente:

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

1.1. Conforme al artículo 384° del Código Procesal Civil, la casación persigue dos fines esenciales: *i)* garantizar la correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, *ii)* asegurar la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. En este marco, la función casatoria se orienta al control jurídico de las resoluciones impugnadas, a efectos de determinar si se han vulnerado las normas que integran el debido proceso, entendido este como el cumplimiento de los principios y garantías que estructuran el proceso como instrumento para la tutela jurisdiccional efectiva, resguardando, en especial, el derecho de defensa de las partes.

1.2. En tal sentido, la doctrina ha sostenido que el recurso extraordinario tiene como esencia “la defensa del derecho objetivo y la unificación de su aplicación”¹⁵, con una doble finalidad “nomofiláctica y unificadora, siendo un recurso devolutivo y extraordinario en las se examina cuestiones relativas a la aplicación del Derecho”¹⁶, limitando al examen de cuestiones estrictamente jurídicas.

1.3. Su objeto radica en el control de las infracciones normativas que puedan contener las sentencias o autos impugnados, partiendo de los hechos fijados por las instancias de mérito y aceptados por las partes, para evaluar si la subsunción jurídica efectuada es correcta. No basta la mera constatación de una infracción; es indispensable que el error sea esencial o decisivo para la resolución de la controversia. Asimismo, debe recordarse que, por su propia naturaleza, la casación no constituye una tercera instancia ni habilita un nuevo debate probatorio, sino que actúa como un mecanismo singular destinado exclusivamente a verificar la adecuada aplicación del derecho y a preservar la coherencia del sistema jurídico nacional.

¹⁵ ASENSIO MELLADO, José María (2012). *Derecho Procesal Civil*. Tirant lo Blanch, Valencia; p. 258.

¹⁶ IGLESIAS MACHADO, Manuel (2015). *La sentencia en el Proceso Civil*. Dykinson, Madrid; p. 133.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

1.4. En cuanto a la infracción normativa en el recurso de casación, la doctrina procesal la define como un “error, dentro de él, por cierto, encontramos al *error in iudicando*, el *error in procedendo* y el error in cogitando. Entonces, cuando se denuncia la existencia de una infracción, lo que realmente se hace es evidenciar la existencia de un error en la decisión judicial, la cual, como ya dijimos, puede ser de naturaleza sustantiva o procesal”¹⁷. En esa misma línea, debe precisarse que, cuando se trata de vicios procesales, estos se refieren a la contravención del debido proceso y a la inobservancia de las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Conforme lo sostiene la doctrina, dichos vicios están vinculados “a normas procesales, a las garantías en ellas previstas, al tema de las nulidades procesales y a las formalidades de los actos procesales”¹⁸. Por tanto, si bien toda causal de casación supone una violación de la ley, esta puede manifestarse tanto en la forma como en el fondo, correspondiendo en este último caso a las denominadas causales materiales.

1.5. En el caso concreto se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de orden procesal y material, por lo que partiremos con la evaluación de la infracción normativa procesal y continuaremos, en su caso, con las infracciones normativas de naturaleza material.

Segundo: Análisis de la causal procesal

c) Violación de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución y del artículo 384 del Código Procesal Civil

2.1. La revisión de la infracción normativa procesal, resumida en el **literal c)** referida a la motivación de las resoluciones judiciales, amerita traer a colación algunos apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre los principios constitucionales que permitan una mejor labor casatoria de este Supremo

¹⁷ HURTADO REYES, Martín (2012). *La casación civil. Una aproximación al control de los hechos*. Idemsa, Lima.

¹⁸ MIRANDA CANALES, Manuel (2010). *La casación civil*. Ediciones Jurídicas, Lima; p. 85.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

Tribunal, en relación a los motivos que sustentaron la procedencia del recurso. Así tenemos:

2.2. El debido proceso (o proceso regular), regulado en el numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú¹⁹, es un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho –incluyendo el Estado– que pretenda hacer uso abusivo de éstos.

2.3. El derecho al debido proceso comprende a su vez, entre otros derechos, el de **motivación de las resoluciones judiciales**, esto es, el de obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el numeral 3 del artículo 122º del Código Procesal Civil²⁰ y artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial²¹. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el **numeral 5 del Artículo 139º de la Carta Fundamental**²², garantiza que el

¹⁹ **Constitución Política del Perú**

Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

²⁰ **Código Procesal Civil**

Artículo 122º.- Las resoluciones contienen: (...) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

²¹ **Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial**

Artículo 12º.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.

²² **Constitución Política del Perú**

Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional²³.

2.4. El proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos: **a)** Falta de motivación propiamente dicha: cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico y/o jurídico; **b)** Motivación aparente: cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; **c)** Motivación insuficiente: cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir que el sentido de las conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la judicatura; y, **d)** Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se violan las leyes del hacer/pensar, tales como de la no *contradicción* (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera

(...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

²³ El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480- 2006-AA/TC ha puntualizado que: “(...) *el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios*”.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común.

2.5. La exigencia de motivación suficiente garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras²⁴, todo ello dentro de la función endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control democrático de los Jueces que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosuficiencia de la misma²⁵. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura²⁶, todo lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la motivación.

2.6. En atención al marco glosado, tenemos que, para determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al debido proceso, en su elemento esencial de motivación y congruencia, el análisis a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación.

2.7. Sin embargo, no debemos confundir la debida motivación de las resoluciones judiciales con la debida aplicación del derecho objetivo. En el primer caso se examinan los criterios lógicos y argumentativos, en tanto que en el segundo caso debe determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido

²⁴ ALISTE SANTOS, Tomás Javier (2013). *La motivación de las resoluciones judiciales*. Madrid-Barcelona-Buenos Aires. Marcial Pons; pp. 157-158.

GUZMÁN, Leandro (2013). *Derecho a una sentencia motivada*. Buenos Aires-Bogotá, Editorial Astrea; pp. 189-190.

²⁵ IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2014). *El razonamiento en las resoluciones judiciales*. Lima-Bogotá, Palestra-Temis; p. 15.

²⁶ La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2006, páginas 309-310.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

debidamente interpretada y aplicada. Por tanto, el hecho de que la autoridad recurrente no concuerde con la conclusión arribada por la Sala Superior, sobre la base de la aplicación de las normas jurídicas que sirvieron de sustento y las razones que se expusieron, aun cuando estas sean mínimas, ello no implica que el colegiado revisor haya incurrido en un vicio de motivación o, propiamente, en motivación aparente.

Del caso

2.8. De conformidad con los criterios doctrinales y jurisprudenciales previamente desarrollados, este Supremo Tribunal advierte que la sentencia de vista ha respetado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. En efecto, el Colegiado Superior identificó con claridad la controversia sometida a su conocimiento, delimitó los agravios formulados en el recurso de apelación bajo el acápite denominado “Fundamentos del recurso impugnatorio” y emitió pronunciamiento expreso respecto de cada uno de ellos. Asimismo, en los considerandos cuarto al octavo expuso las razones fácticas y jurídicas que sustentan la confirmación de la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró fundada la demanda.

2.9. Se aprecia, además, que la Sala Superior efectuó una valoración conjunta y razonada de los elementos de convicción incorporados al proceso, particularmente de los actuados administrativos que dieron origen a la controversia. Sobre dicha base, identificó las premisas fácticas relevantes, consistentes en la posición de la demandante respecto a la inexistencia de obligación de otorgar cobertura a los ocupantes de un vehículo que carecía de SOAT o CAT, así como las premisas jurídicas aplicables, entre ellas el artículo 30° de la Ley N.º 27181, la Resolución Ministerial N.º 306-2002-MTC y los artículos 4° y 17° del Decreto Supremo N.º 024-2002 -MTC. A partir de tales elementos, concluyó que el supuesto de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 17° del Reglamento del SOAT se refiere a los casos en que resulten

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

afectados peatones o terceros no ocupantes, reconociendo a la aseguradora que hubiere asumido el pago el correspondiente derecho de reembolso; interpretación que consideró ajena al caso concreto, en el que se pretende extender la cobertura a una ocupante de un vehículo que no contaba con SOAT ni CAT.

2.10. En cuanto a la justificación externa de la decisión impugnada, este Tribunal Supremo verifica que las premisas fácticas y jurídicas empleadas por la Sala de mérito se encuentran debidamente sustentadas y guardan relación directa con la controversia sometida a decisión. Asimismo, las normas invocadas resultan pertinentes para resolver el conflicto planteado y permiten sostener razonablemente la conclusión alcanzada por el órgano jurisdiccional. Por consiguiente, la sentencia de vista contiene una fundamentación suficiente, coherente y jurídicamente válida respecto de la materia debatida.

2.11. La recurrente sostiene que la resolución impugnada carece de motivación adecuada porque no habría explicado las razones por las cuales se apartó del criterio contenido en la Casación N.º 10192-2016 Lima, en la que se habría efectuado una interpretación del artículo 17º del Reglamento del SOAT favorable a la cobertura reclamada. Sin embargo, de la revisión de la sentencia de vista se advierte que dicho cuestionamiento carece de sustento.

2.12. En efecto, la Sala Superior expresó de manera clara y expresa las razones por las cuales consideró que los pronunciamientos invocados por la apelante no resultaban aplicables al caso. Así, señaló que tales criterios habían sido superados por decisiones posteriores de la Corte Suprema, citando expresamente la Casación N.º 2602-2016-Lima, en la que se precisó que el cuarto párrafo del artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC no establece, bajo ninguna interpretación, que la compañía aseguradora del vehículo que cuenta con SOAT deba asumir las indemnizaciones o gastos correspondientes a los ocupantes de un vehículo que carece de dicho seguro.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

De este modo, la Sala de mérito justificó razonadamente la posición adoptada y explicó las razones de su adhesión a una línea jurisprudencial distinta.

2.13. En realidad, el cuestionamiento formulado por la recurrente no está dirigido a evidenciar un defecto de motivación, sino a controvertir la interpretación jurídica asumida por la Sala Superior respecto del artículo 17° del Reglamento del SOAT. Lo que pretende es que se privilegie una interpretación distinta, contenida en determinados precedentes judiciales que considera más favorables a su posición. Sin embargo, la discrepancia con el criterio interpretativo adoptado por el órgano jurisdiccional no constituye, por sí misma, una vulneración al derecho a la debida motivación, ni puede ser examinada válidamente a través de una causal de naturaleza procesal. Tal cuestionamiento corresponde al ámbito de las causales materiales denunciadas en el recurso, cuyo análisis será efectuado en los considerandos pertinentes de la presente ejecutoria.

2.14. En consecuencia, esta Sala Suprema concluye que la sentencia de vista contiene una exposición clara, razonada y congruente de las premisas fácticas y jurídicas que sustentan la decisión adoptada, satisfaciendo las exigencias de motivación interna y externa que impone el derecho al debido proceso. No se advierte, por tanto, afectación alguna a los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú ni a los fines previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil. La mera discrepancia de la recurrente con la interpretación asumida por el Colegiado Superior no constituye causal de nulidad de la resolución impugnada. Por estas razones, la causal procesal *denunciada* deviene en ***infundada***.

Tercero: Análisis de las causales de naturaleza material

a) Interpretación errónea del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y del artículo 17 del Decreto Supremo N.º 24-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de accidentes de Tránsito.

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

b) Inaplicación del numeral 2 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N.º 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor

3.1. Advirtiéndose de la lectura de los literales **a) y b)** del apartado 2 de la Sección I de la presente ejecutoria suprema, que los argumentos que sustentan la inaplicación e interpretación errónea de las disposiciones materiales denunciadas se encuentran vinculadas entre sí, al guardar relación directa con la determinación de la responsabilidad de la empresa aseguradora frente al ocupante de un vehículo que no cuenta con SOAT o CAT, se procederá a analizar de manera conjunta ambos extremos del recurso de casación.

3.2. El artículo 17º del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, dispone lo siguiente:

Artículo 17.- En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado.

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su (s) beneficiario (s).

En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás para exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de seguros involucradas.

En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables.

[Énfasis agregado]

3.3. Por su parte, el numeral 2 del artículo V del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece:

2. Principio Pro Consumidor.- En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor.

3.4. El numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley N.º 2718 1, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, señala:

Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

(...)

30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de tránsito.

[...]

3.5. De las disposiciones normativas precedentemente descritas, podemos apreciar que el SOAT (en conjunto con el Certificado contra Accidentes de Tránsito – CAT), tiene por finalidad proteger el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, para lo cual ofrece cobertura expresada a través del pago de un monto dinerario ante los supuestos de lesiones o muerte ocasionadas por tales accidentes, prestaciones médicas e indemnizaciones, de ser el caso (ejemplo: invalidez permanente). Es por ello que resulta fundamental que **todo vehículo cuente con esta clase de seguro**, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 00001-2005-AI/TC, de fecha seis de junio de dos mil cinco, en los siguientes términos:

22. En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de transporte público y privado, con el consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor, lo cual implica muchos riesgos para la vida, la integridad y la salud de los usuarios, acrecentándose la posibilidad de sufrir daños. Por tales razones es que resultó conveniente favorecer la situación de las víctimas, estableciéndose un supuesto de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción de riesgo creado consagrada en el artículo 1970 del Código Civil.²⁷

3.6. En esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha establecido el fin del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito:

54. [...] el objeto del SOAT previsto en el artículo 30º de la Ley N.º 27181 consiste en “cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o

²⁷ Sentencia a través de la cual declaró Infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 29 y 30 de la Ley N°27181, Le y General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

muerte como producto de un accidente de tránsito". En ese sentido, resulta evidente que su finalidad se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en los artículos 2.1º y 7º, respectivamente, de la Constitución, habiendo sido configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales.

3.7. Aunado a ello, la sentencia recaída en el Expediente N.º 0010-2003-AI/TC, de fecha quince de diciembre de dos mil cuatro, fundamento 17, enuncia lo siguiente:

*17. En tal sentido, la **obligatoriedad del SOAT**, que cubre, entre otras contingencias, la muerte y lesiones corporales que sufran las personas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia de un accidente de tránsito, tiene como fin la protección tuitiva que desarrolla el Estado a favor de su población, garantizando el derecho que tiene de toda persona a preservar su integridad física.*

3.8. De igual modo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N.º 2736-2004-PA/TC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil, sostuvo que:

15. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional considera que la restricción de la libertad contractual generada por la obligación de contratar el SOAT no afecta el contenido esencial del derecho. Por el contrario, aprecia que la protección que a través de ella se dispensa a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad optimiza el cuadro material de valores de la Constitución del Estado, presidido por el principio-derecho de dignidad humana (artículo 10 de la Constitución).

3.9. De ello se observa que al Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito - SOAT se le reconoce una finalidad de carácter social, pues persigue primordialmente un resarcimiento del daño ocasionado, es decir, que la víctima perciba una indemnización sin mayor análisis de culpabilidad o dolo, conforme se establece en el artículo 14º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, según el cual:

Artículo 14.- *El pago de los gastos e indemnizaciones del seguro a que se refiere el presente Reglamento se hará sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la víctima, independientemente de la responsabilidad del conductor, propietario del vehículo o prestador del servicio, causa del accidente o de la*

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

forma de pago o cancelación de la prima, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza de seguro.
En el caso de las indemnizaciones deberá observarse lo establecido en el Artículo 33 del presente Reglamento.

Del caso

3.10. En el presente caso, la controversia tiene su origen en la denuncia formulada contra la Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo – Afocat Trujillo por una presunta infracción al deber de idoneidad, debido a la negativa de reconocer el pago de la indemnización por fallecimiento y los gastos de sepelio de quien en vida fue Greis Annet Sánchez Mejía. De los actuados se advierte que la referida víctima era ocupante de la motocicleta de placa de rodaje N.º 13268, unidad que no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT), y que participó en un accidente de tránsito con un vehículo de transporte público que sí se encontraba asegurado por la demandante. En ese contexto, corresponde determinar si la negativa de otorgar cobertura a la ocupante de un vehículo sin seguro obligatorio configura una vulneración al deber de idoneidad previsto en la normativa de protección al consumidor.

3.11. El Juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda y anuló la Resolución N.º 0167-2019/SPC-INDECOPI, al considerar que el artículo 17 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito no atribuye responsabilidad solidaria a las aseguradoras respecto de los ocupantes de vehículos que carecen de SOAT o CAT, sino únicamente a los propietarios, conductores y prestadores del servicio de transporte de la unidad infractora. Asimismo, concluyó que la cobertura del seguro obligatorio se encuentra delimitada por la normativa especial y no puede extenderse a supuestos no previstos expresamente por el legislador.

3.12. Esta decisión fue confirmada por la Sala Superior, que sostuvo que el marco normativo aplicable define de manera expresa los alcances de la cobertura del SOAT, de modo que los ocupantes de vehículos que incumplen

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

con la obligación de contratar dicho seguro no se encuentran comprendidos dentro de la protección otorgada por la póliza contratada por otro vehículo involucrado en el accidente. Añadió que una interpretación distinta trasladaría a quienes sí cumplieron con la contratación del seguro las consecuencias derivadas del incumplimiento de terceros, afectando la finalidad del sistema de aseguramiento obligatorio.

3.13. Frente a ello, el Indecopi interpuso recurso de casación denunciando la interpretación errónea del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y del artículo 17 del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, así como la inaplicación del numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En consecuencia, corresponde verificar si la negativa de la aseguradora a otorgar cobertura a la ocupante de un vehículo sin SOAT constituye una infracción al deber de idoneidad y si las instancias de mérito incurrieron en las infracciones normativas denunciadas.

3.14. Para resolver la controversia, es necesario precisar que el deber de idoneidad, regulado en los artículos 18 y 19 de la Ley N.º 29571, exige que los bienes y servicios brindados por el proveedor se correspondan con las condiciones ofrecidas, las expectativas razonables generadas en los consumidores y las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, dicho deber no puede ser entendido como una fuente autónoma de obligaciones que permita imponer prestaciones ajenas al contenido del contrato o al marco normativo aplicable.

3.15. Tratándose del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el análisis debe efectuarse a partir del régimen especial contenido en la Ley N.º 27181 y en el Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, normas que regulan de manera específica el ámbito de protección, los sujetos beneficiarios y las responsabilidades derivadas de la cobertura obligatoria. Por tanto, cualquier

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

determinación sobre el alcance del deber de cobertura debe efectuarse conforme a dichas disposiciones y no mediante una interpretación desvinculada de su contenido.

3.16. Del examen sistemático del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181 y de los artículos 4º, 17º y 29º del Reglamento del SOAT se desprende que la cobertura obligatoria comprende a los ocupantes del vehículo asegurado y a los terceros no ocupantes afectados por el accidente de tránsito. Asimismo, cuando intervienen varios vehículos, cada aseguradora responde respecto de los ocupantes de la unidad cuya cobertura asumió. Por su parte, el último párrafo del artículo 17º establece expresamente que, cuando un vehículo carece de SOAT o CAT, la responsabilidad por los daños sufridos por sus ocupantes recae solidariamente en el propietario, conductor y prestador del servicio de transporte de dicha unidad. La norma no contempla, de manera expresa ni implícita, que dicha responsabilidad sea trasladada a la aseguradora de otro vehículo participante en el siniestro.

3.17. Esta conclusión se ve reforzada por la propia estructura normativa del SOAT. En efecto, la Resolución Ministerial N.º 306-2002-MTC/15.02, que aprueba el condicionado de la póliza del SOAT, distingue claramente entre “ocupantes” y “terceros no ocupantes”. Los primeros son las personas que se encuentran dentro del vehículo, o que están subiendo o descendiendo de él; mientras que los segundos son aquellas personas que, encontrándose fuera del vehículo automotor, sufren las consecuencias del accidente de tránsito. Dentro de esta última categoría se encuentran, por ejemplo, peatones, ciclistas u otras personas afectadas en la vía pública.

En consecuencia, los ocupantes de un vehículo automotor que carece de SOAT no pueden ser considerados terceros no ocupantes respecto de otra unidad vehicular ni incorporados a dicha categoría mediante una interpretación extensiva. A ello se añade que el artículo 29º del Reglamento del SOAT delimita

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

expresamente la cobertura de la aseguradora a los ocupantes del vehículo asegurado y a los terceros no ocupantes afectados por este, excluyendo del ámbito de protección a los ocupantes de vehículos no asegurados.

3.18. Bajo estas premisas, la negativa de Afocat Trujillo a reconocer la cobertura reclamada no constituye un incumplimiento de sus obligaciones legales ni contractuales. Por el contrario, responde a la observancia del régimen jurídico que regula el seguro obligatorio y que determina de manera expresa quiénes son los beneficiarios de la cobertura. Sostener una posición distinta implicaría imponer a la aseguradora prestaciones no previstas por la ley ni asumidas en virtud del contrato de seguro, alterando la naturaleza y el equilibrio propio de dicha relación jurídica.

3.19. Tampoco resulta amparable el argumento referido a la inaplicación del principio de interpretación pro consumidor previsto en el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N.º 29571. Conforme a dicha disposición, dicho principio opera únicamente ante una duda interpretativa objetiva e insalvable respecto del alcance de una norma. Tal supuesto no se presenta en el caso de autos, pues el artículo 17º del Reglamento del SOAT identifica claramente a los sujetos obligados a responder cuando un vehículo carece del seguro obligatorio y no contempla la extensión de dicha responsabilidad a la aseguradora de otro vehículo involucrado en el accidente.

3.20. El Tribunal Constitucional ha señalado en el Expediente N° 3315-2014-PA/TC, fundamento 9, lo siguiente:

“(...) 9. El artículo 65 de la Constitución prescribe la defensa de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico binario; a saber:

a) Establece un principio rector para la actuación del Estado.

b) Consigna un derecho personal y subjetivo.

En el primer ámbito, el artículo 65º de la Constitución expone una pauta basilar o postulado destinado a orientar y fundamentar la activación del Estado respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado sobre la materia tiene como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA

En el segundo ámbito, el artículo 65 de la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, reconoce y apoya el atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos del consumidor o del usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor.

Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65 de la Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

a) El principio pro consumidor

Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios.

(...)

g) El principio indubio pro consumidor

*Dicho postulado o proposición plantea que los operadores administrativos o jurisdiccionales del Estado realicen una interpretación de las normas legales en términos favorables al consumidor o usuarios **en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas**. En puridad, alude a una proyección del principio pro consumidor.*

3.21. Asimismo, una interpretación que impusiera a la aseguradora la obligación de cubrir a los ocupantes de vehículos no asegurados resultaría incompatible con la finalidad del sistema de aseguramiento obligatorio, pues desincentivaría el cumplimiento del deber legal de contratar el SOAT. En esa línea, el Tribunal Constitucional, al analizar la constitucionalidad del seguro obligatorio en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0010-2003-AI/TC, destacó que la obligatoriedad del SOAT responde a la necesidad de garantizar cobertura frente a los riesgos de muerte y lesiones sufridos por los ocupantes y terceros no ocupantes vinculados al vehículo asegurado, reafirmando así la finalidad protectora y preventiva del sistema.

3.22. En consecuencia, al encontrarse jurídicamente justificada la negativa de cobertura y no evidenciarse vulneración alguna al deber de idoneidad previsto en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, esta Sala Suprema concluye que la Sala Superior efectuó una correcta interpretación del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley N.º 27181 y del artículo 17º del Decreto Supremo N.º 024-2002-MTC, así como una adecuada aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto. Por tanto, no se configuran las infracciones normativas denunciadas por la entidad recurrente, razón por la cual

**Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria**

**SENTENCIA
CASACIÓN N.º 29269-2025
LIMA**

las causales materiales invocadas deben ser desestimadas, deviniendo el recurso de casación en **infundado**.

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, **MI VOTO** es porque se **declare INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. **NO CASAR** la sentencia de vista contenida en la resolución veintiuno, del veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, que declaró fundada la demanda de nulidad de resolución administrativa. En los seguidos por Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito de la Provincia de Trujillo - AFOCAT contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI sobre proceso contencioso administrativo. **DISPONER** la publicación del presente en el diario oficial *E/ Peruano*, conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el **señor Juez Supremo Gutiérrez Remón**.

S.

GUTIÉRREZ REMÓN

GR/lfq